

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3022/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย นิล พักเกลี้ยง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 มาตรา 24, มาตรา 44, มาตรา 47
พ.ร.ฎ.กำหนดบริเวณที่ดินป่าพนมดงรัก ในท้องที่ตำบลโนนสูง ตำบลบักดอง อำเภอ
ขุนหาญ และตำบลละลาย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2521 มาตรา 3

แม้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าพนมดงรัก ให้เป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2521 มาตรา 3 จะกำหนดให้บริเวณ ที่ดินป่าพนมดงรักเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉพาะในท้องที่ตำบลโนนสูงตำบลบักดองอำเภอขุนหาญ และตำบล
ละลาย ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในเขตตามแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และมีได้ระบุชื่อตำบลรุงอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษไว้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในแนวเขตแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวก็ต้องถือว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ด้วย การที่จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินแผ้วถางทำลายต้นไม้พฤษชาติ
อื่นและปลูกกระท่อมพักอาศัยโดยจำเลยมิได้มีกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นความผิดตามโจทก์ฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2532 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยบุกรุกเข้าไปครอบครองยึดถือที่ดินแผ้วถางทำลายต้นไม้หรือพฤษชาติอื่น และปลูกกระท่อมที่พักอาศัย 1 หลังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นเนื้อที่ 5 ไร่เศษ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 มาตรา 24, 44, 47 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 228 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2519 ข้อ 16 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าพนมดงรัก ในท้องที่ตำบลโนนสูง ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญ และตำบลละลาย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2521 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532 มาตรา 4 และให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ขอให้บอกโทษจำคุกจำเลยที่รอไว้เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นำโทษที่รอไว้มาบวก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 มาตรา 24, 44 จำคุก 6 เดือน บวกโทษจำคุก 1 ปี ที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3949/2530 ของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58 รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ให้จำเลย คนงาน ผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของจำเลยออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลฎีกาสั่งรับฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วว่า ที่เกิดเหตุในคดีนี้อยู่ในท้องที่ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าแม้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าพนมดงรัก ในท้องที่ตำบลโนนสูง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ และตำบลละลายตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2521 มาตรา 3 จะกำหนดให้บริเวณที่ดินป่าพนมดงรักเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉพาะในท้องที่ตำบลโนนสูง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญและตำบลละลาย ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในแนวเขตตามแนบที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และมีได้ระบุชื่อตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไว้แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในแนวเขตแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ต้องถือว่าที่เกิดเหตุอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยการที่จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินแผ้วถางทำลายต้นไม้ พืชพันธุ์อื่นและปลูกกระท่อมพักอาศัย 1 หลังเป็นเนื้อที่ 5 ไร่เศษ โดยจำเลยมิได้มีการสิทธิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นความผิดตามโจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่เนื่องจากจำเลยชราภาพไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรรอการลงโทษจำคุกไว้ อนึ่ง เมื่อรอการลงโทษจำคุกคดีนี้ จึงไม่อาจบวกโทษที่รอไว้ในคดีก่อนเข้ากับคดีนี้ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปีและยกคำขอโจทก์ที่ให้บวกโทษจำคุกจำเลยที่รอไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>